คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๐๕/๒๕๖๘

บริษัท ด จำกัด โจทก์
นาง ย จำเลยที่ ๑
ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
นาย ส จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๒๓, ๑๒๔

เรื่อง ค่าแรงจูงใจในการทำงาน หรือค่าอินเซนทีฟจ่ายเป็นค่าตอบแทนจากการรับพัสดุและส่งพัสดุให้แก่ลูกค้า โดยคิดตามจำนวนพัสดุ ขนาด น้ำหนัก และประเภทลูกค้าที่ลูกจ้างส่งได้ในแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนการรับพัสดุหรือส่งพัสดุ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงาน และจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นอดีตพนักงานของโจทก์ ตำแหน่งพนักงานรับส่งพัสดุ (รถจักรยานยนต์) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๐,๘๓๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันจ่ายสิ้นเดือน จำเลยที่ ๒ ได้รับเงินอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน คือ ๑. ค่าแรงจูงใจในการทำงาน (ค่าอินเซนทีฟ/ค่าคอมมิสชัน) ๒. เงินช่วยเหลือข้ามสาขา ๓. เงินช่วยเหลือข้ามสาขาส่งพิเศษ โดยจะจ่ายเงินตาม ๑ ถึง ๓ ให้ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ซึ่งจะมีจำนวนที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน การจ่ายค่าอินเซนทีฟดังกล่าวแบ่งเป็นค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ คำนวณให้ตามขนาด น้ำหนักและประเภทของลูกค้า และค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุคำนวณให้ตามขนาดและน้ำหนักที่ลูกจ้างจัดส่งได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าอินเซนทีฟให้แก่พนักงานของโจทก์ รวมถึงจำเลยที่ ๒ จะคำนวณตามจำนวนงานรับพัสดุและส่งพัสดุที่ทำได้ ประกอบระยะทางการจัดส่งซึ่งจะมีจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ค่าอินเซนทีฟจึงไม่เป็นค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้โจทก์จ่ายค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ และค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุแก่จำเลยที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน โดยอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถูกโจทก์ที่เป็นนายจ้างเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าอินเซนทีฟ จำเลยที่ ๑ สอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และข้อกฎหมายแล้ว ค่าอินเทนซีฟงานรับพัสดุ โจทก์กำหนดจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ ที่รับพัสดุจากลูกค้าตั้งแต่ชิ้นแรก โดยคำนวณให้ตามขนาด น้ำหนัก และประเภทของลูกค้า เป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ มีลักษณะเป็นค่าตอบแทนในการทำงานโดยคำนวณตามผลงานตั้งแต่ชิ้นแรกที่จำเลยที่ ๒ ทำได้จากการรับพัสดุจากลูกค้าในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงานนอกเหนือจากเงินเดือนประจำ ส่วนค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุโจทก์กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่จัดส่งพัสดุได้ตั้งแต่ชิ้นแรก โดยคำนวณจากขนาดและน้ำหนักของพัสดุ แต่มีเงื่อนไขว่าหากจำเลยที่ ๒ มีอายุการทำงานเกินกว่า ๑๕ วัน ต้องจัดส่งพัสดุให้ได้

มากกว่า ๖๐ ชิ้นต่อวัน จึงจะได้รับค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ ๒ ทำงานกับโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีอายุการทำงาน ๖๐ วัน ซึ่งเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว แต่ที่ผ่านมาโจทก์ได้คำนวณและจ่ายค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุให้แก่จำเลยที่ ๒ ตั้งแต่ชิ้นแรกตามขนาดและน้ำหนักตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมาตลอด ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น เกิดจากโจทก์ได้ขอย้ายจำเลยที่ ๒ ไปช่วยงานที่สาขาอื่น ๆ ทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับรหัสใหม่และมีอายุงานไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งเกิดจากการใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของโจทก์เอง ประกอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๒ ดังนั้น ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ การคำนวณค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุที่โจทก์นำส่งนั้น คำนวณจากการที่จำเลยที่ ๒ ได้ส่งพัสดุจำนวน ๑,๖๖๒ ชิ้น ในเวลาทำงานปกติ ตามคำสั่งและเงื่อนไขที่โจทก์กำหนด ถือเป็นค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ และค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุเป็นค่าจ้าง และถึงกำหนดชำระโจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง (ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุและค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้กับจำเลยที่ ๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ไม่ให้การ

ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่องค่าคอมมิสชันหรือค่าอินเซนทีฟ ของจำเลยที่ ๑ ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง (ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุและค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ) พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้แก่จำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๔ ฟังข้อเท็จจริงยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของโจทก์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานส่งพัสดุ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน กำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ จำเลยที่ ๒ จะได้รับเงินอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน คือ ๑. ค่าแรงจูงใจในการทำงาน (ค่าอินเซนทีฟ/ค่าคอมมิสชัน) ๒. เงินช่วยเหลือข้ามสาขาตามระยะทาง ๓. เงินช่วยเหลือข้ามสาขาส่งพิเศษ โจทก์จะจ่ายเงินตาม ๑ ถึง ๓ ให้ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ซึ่งจะมีจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ส่วนเงินเดือนโจทก์จะจ่ายทุกวันสิ้นเดือน การจ่ายค่าอินเซนทีฟดังกล่าว แบ่งเป็น ๑. ค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ กรณีอยู่ประจำสาขาโดยรับพัสดุจากลูกค้า ๒. ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุ คำนวณให้ตามขนาด และน้ำหนักที่ลูกจ้างจัดส่งได้ตั้งแต่ชิ้นแรก แต่ถ้าลูกจ้างมีอายุงานเกินกว่า ๑๕ วัน การจ่ายค่าอินเซนทีฟพัสดุมีเงื่อนไขว่า ลูกจ้างจะต้องส่งพัสดุให้ได้มากกว่า ๖๐ ชิ้นต่อวัน จึงจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์งานส่งพัสดุเป็นร้อยละของขนาด และน้ำหนักของพัสดุที่จัดส่ง ต่อมาโจทก์สั่งให้จำเลยที่ ๒ ไปช่วยงานสาขาต่างๆของโจทก์ และจำเลยที่ ๒ ลาออกเมื่อวันที่

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ รับพัสดุได้ ๙๙ ชิ้น ส่งพัสดุได้ ๑,๖๖๒ ชิ้น คำนวณค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ และค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุ รวมเป็นเงิน ๓,๗๕๘.๘๗ บาท แล้ววินิจฉัยว่า ค่าอินเซนทีฟเป็นเงินที่โจทก์กำหนดขึ้น เพื่อจ่ายเป็นแรงจูงใจให้พนักงานรับพัสดุ และส่งพัสดุให้ได้จำนวนพัสดุที่มากขึ้น เป็นการจ่ายตามประสิทธิภาพและผลการทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้างหรือเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจสืบสวนข้อเท็จจริงและทำคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ ให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ค่าแรงจูงใจในการทำงานหรือค่าอินเซนทีฟดังกล่าว จ่ายเป็นค่าตอบแทนจากการรับพัสดุและส่งพัสดุให้แก่ลูกค้า โจทก์จ่ายให้ตั้งแต่รับพัสดุหรือส่งพัสดุชิ้นแรกเป็นต้นไป แม้โจทก์จะเรียกว่าค่าแรงจูงใจในการทำงานหรือค่าอินเซนทีฟ เพื่อจ่ายเป็นแรงจูงใจให้พนักงานรับพัสดุและส่งพัสดุให้ได้จำนวนที่มากขึ้นก็ตาม แต่ลักษณะการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว คิดตามจำนวนพัสดุ ขนาด น้ำหนัก และประเภทลูกค้าที่พนักงานส่งได้ในแต่ละครั้ง ดังนั้น ค่าตอบแทนการรับพัสดุหรือส่งพัสดุของพนักงานรับส่งพัสดุ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงาน และจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ จึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ มีอำนาจสืบสวนข้อเท็จจริงและทำคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ แล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน เห็นว่า ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ได้กำหนดนิยามคำว่า ค่าจ้าง หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ค่าจ้างจึงเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาการทำงาน หรือเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายโดยคำนวณตามผลงานก็ได้ เมื่อคดีนี้ศาลแรงงานภาค ๔ ฟังข้อเท็จจริงว่า นอกเหนือจากเงินเดือนที่จำเลยที่ ๒ จะได้รับตามปกติแล้ว โจทก์มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ และงานส่งพัสดุโดยกำหนดให้การรับพัสดุหรือส่งพัสดุตั้งแต่ชิ้นแรกเป็นต้นไป คำนวณให้ตามขนาด น้ำหนัก และประเภทของลูกค้า แต่มีเงื่อนไขเฉพาะการส่งพัสดุที่พนักงานมีอายุการทำงานเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว จะได้รับค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุต่อเมื่อพนักงานส่งพัสดุได้เกินกว่า ๖๐ ชิ้นต่อวันเท่านั้น กำหนดจ่ายค่าอินเซนทีฟทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ดังนั้น ค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุและงานส่งพัสดุของจำเลยที่ ๒ ที่โจทก์คำนวณให้ตั้งแต่รับพัสดุและส่งพัสดุตั้งแต่ชิ้นแรกเป็นต้นไปตลอดมา ไม่ว่าจะมีอายุการทำงานเกินกว่า ๑๕ วันแล้วก็ตาม โดยเฉพาะค่าอินเซนทีฟของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่โจทก์อ้างว่าได้สั่งให้จำเลยที่ ๒ ไปช่วยทำงานประจำที่สาขาได้มีการออกรหัสให้กับจำเลยที่ ๒ ใหม่ตามสาขาที่สั่งให้ไปช่วยทำงานเป็นรหัสชั่วคราว ทำให้ระบบการคิดคำนวณ

ค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุผิดพลาดโดยคำนวณการส่งพัสดุให้จำเลยที่ ๒ ตั้งแต่ชิ้นแรกเหมือนเป็นพนักงานใหม่ที่มีอายุการทำงานไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งที่จำเลยที่ ๒ มีอายุการทำงาน ๖๐ วันแล้ว แต่เหตุความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานภายในของโจทก์เอง อีกทั้งการย้ายพนักงานไปช่วยทำงานที่สาขาอื่น ในช่วงแรกจะให้พนักงานที่ถูกย้ายมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ใหม่ได้อย่างไร การส่งพัสดุในช่วงแรกจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เหมือนกับพื้นที่ที่เคยปฏิบัติงานเป็นประจำ ดังนั้น การปฏิบัติงานในพื้นที่ใหม่ในช่วงระยะแรกเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงไม่ใช่ความผิดของพนักงานแต่อย่างใด หากโจทก์คำนวณค่าอินเซนทีฟการส่งพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกคำสั่งให้ไปช่วยทำงานในสาขาที่ไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อน เนื่องจากไม่ชำนาญในพื้นที่ทำให้การส่งพัสดุล่าช้าไม่สามารถส่งพัสดุได้ตามที่โจทก์กำหนด โดยจะไม่ได้รับค่าอินเซนทีฟงานส่งพัสดุที่ส่งได้ไม่ถึง ๖๐ ชิ้นต่อวัน แต่เมื่อคดีนี้โจทก์คำนวณค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุและงานส่งพัสดุของจำเลยที่ ๒ ให้ตั้งแต่ชิ้นแรกตลอดมาโดยคำนวณตามขนาด น้ำหนัก และประเภทของลูกค้า โดยที่โจทก์จ่ายค่าอินเซนทีฟให้ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ดังนั้น ค่าอินเซนทีฟของงานรับพัสดุและงานส่งพัสดุ จึงเป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในการรับพัสดุและส่งพัสดุของลูกจ้าง โดยคำนวณตามจำนวนพัสดุที่ลูกจ้างรับและส่งได้จากการทำงานปกติของวันทำงาน มีกำหนดงวดเวลาจ่ายไว้แน่นอนทุกเดือน ดังนั้น ค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุและงานส่งพัสดุจึงเป็นค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์มิได้จ่ายค่าอินเซนทีฟงานรับพัสดุ และงานส่งพัสดุของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้แก่จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าอินเซนทีฟดังกล่าวแก่จำเลยที่ ๒ คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
